

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1418/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสายชลหรือแก่ ทองสุข

จำเลย

นายสายชลหรือแก่ ทองสุข จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 7897/2528 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่นอีกหนึ่งสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
357 จำคุก 4 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 58 แผ่นที่ 3, 58 แผ่นที่
1 และแผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
150,000 บาท (อันดับ 48 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกา
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ในชั้นนี้ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างฎีกา
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ